

1502798-48.2021.8.26.0542

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Receptação

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... acesso, próximo a um local de tráfico. Por estarmos apenas em dois não havia como no momento.

Em sede de juízo EDERSON afirmou:

Estou seis meses limpo. Crack e álcool. Me considero culpado. Arrependido. Eu estava sob o efeito de droga, devido a abstinência, me deparei com ele, eu aceitei o dinheiro deles para continuar usando a droga. Era frango congelado. Não, só o que me ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502798-48.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502798-48.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2327253/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 21720599 - DEL.POL.JANDIRA, 2446/21/408 -

DEL.POL.JANDIRA, 2461/21/408 - DEL.POL.JANDIRA, 2327253 - DEL.POL.JANDIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

EDERSON GEOVANE CAMARGO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Consta destes autos de inquérito policial que no dia 1 de dezembro de 2021, por volta de 21h30min, os acusados encontravam-se na travessa Perequê, próximos ao número 20, no Município de Jandira, descarregando gêneros alimentícios do interior de um caminhão. Em virtude de os agentes encontrarem-se em um local ermo,

estranhando a conduta, populares acionaram à Polícia Militar, via 190, e comunicaram o fato. Os militares Rafael Gomes da Silva Meneghetti e Ailton Ferreira da Silva imediatamente rumaram para o ponto indicado e prontamente flagraram três indivíduos descarregando produtos do interior de um caminhão (Iveco/Daily, placas FXQ-4596). A mercadoria, em seu conjunto, foi avaliada em R\$ 6.104,00 (fl. 8). Um dos indivíduos que estava descarregando o caminhão conseguiu fugir, sendo abordados os outros dois, quais sejam, EDERSON e MOISES. Ao consultarem os dados do caminhão, os policiais verificaram que o veículo havia sido roubado neste mesmo município, mas no dia anterior, 30 de novembro de 2021, por volta de 06h40min, conforme o boletim de ocorrência de fls. 3/5. Instado a reconhecer os acusados, a vítima do roubo não os identificou como os autores da subtração (fl. 16). Os agentes foram, então, presos em flagrante por receptação. Formalmente interrogados pela autoridade policial, eles apresentaram versões similares. Em síntese, disseram que um desconhecido chegou ao local com um caminhão-baú e, sem dar maiores detalhes, ofereceu a ambos a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) para que eles ajudassem a retirar a carga do interior do caminhão para colocá-la na parte de baixo do terreno (fls. 17/18). Entretanto, nas "informações sobre a vida pregressa", ambos se disseram arrependidos pela prática do crime (fls. 23/24).

Boletim de ocorrência acostado às fls. 03-11.

Auto de exibição e apreensão às fls. 25-26.

Relatório final da Polícia Civil acostado às fls. 34-36.

Proposta de suspensão condicional do processo com relação ao corréu MOISÉS às fls. 76-77.

Denúncia oferecida às fls. 76-79.

Denúncia recebida às fls. 81-82.

Resposta à acusação com relação ao corréu EDERSON às fls. 131-132.

Folha de antecedentes às fls. 148-154

Certidão criminal às fls. 155-158.

Audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. Em audiência foi feita a proposta de suspensão condicional do processo em favor do réu Moisés.

Memoriais orais pelas partes.

É o relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu Ederson Geovane Camargo foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal, pela prática do crime de receptação, de modo que, o pedido de condenação é PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25-26).

A autoria do delito por sua vez é livre de dúvidas, em especial pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-02) e depoimento das testemunhas.

A testemunha Ailton Ferreira da Silva, Policial Militar, asseverou:

Recebemos uma denúncia via COPOM, de que indivíduos estariam descarregando uma carga, de caminhão. Assim que chegamos visualizamos indivíduos correndo. Um ficou, outro consegui pegá-lo no caminho. Apenas informaram que estavam recebendo dinheiro. É um local ermo, de difícil acesso, próximo a um local de tráfico. Por estarmos apenas em dois não havia como no momento.

Em sede de juízo EDERSON afirmou:

Estou seis meses limpo. Crack e álcool. Me considero culpado. Arrependido. Eu

estava sob o efeito de droga, devido a abstinência, me deparei com ele, eu aceitei o dinheiro deles para continuar usando a droga. Era frango congelado. Não, só o que me pediram. Para deixar as caixas do lado de baixo, quando os policiais me abordaram. Tinha acabado de fazer o uso. Não conhecia ele não. Ele fugiu. Ele tinha falado que era produto de ilícito, mas devido ao uso de droga. Tenho passagem. Passei por internação. Eu tinha que terminar para receber. Eu conhecia o Moisés de vista, não estava tendo contato no dia a dia.

Nota-se que a versão do réu confessou a prática do crime, aduzindo que tinha conhecimento de que a mercadoria era produto de crime e que receberia para a retirada do bem do caminhão, sendo que o local era conhecido pela reiteração da prática de tráfico de drogas.

Ressalte-se que é entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência a desnecessidade de condenação pelo crime antecedente para configuração do delito de receptação. Assim, havendo Boletim de Ocorrência quanto roubo do caminhão e dos objetos em data antecedente, configura-se o objeto "produto de crime" necessário para a tipificação do delito de receptação, não tendo desse modo em que se falar em atipicidade do fato. Nesse sentido:

Apelação. Crime de receptação dolosa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Condenação mantida. 3. Penas que não merecem reparo. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 0004848-12.2016.8.26.0635; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 12/06/2017)

No que tange ao elemento subjetivo (dolo), diante das circunstâncias objetivas do caso concreto é certo que a retirada de produtos de um caminhão carregado de gêneros alimentícios, de noite, em local ermo e conhecido pela tráfico de drogas, com valor superior a seis mil reais, na companhia de outros indivíduos que não o proprietário ou legítimo possuidor do bem demonstra de forma cristalina a intenção criminosa de receber/ocultar o produto de crime.

Sendo este o conjunto probatório formado, a condenação do denunciado pela prática do crime de receptação, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, é a medida que se impõe.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA da pena.

Analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie. As circunstâncias são negativas, considerando a prática do crime em concurso de agentes. Assim, tratando-se de crime unissubjetivo, o liame com outros indivíduos demonstra gravidade acentuada. As consequências do crime são graves, atento ao acentuado valor do bem (superior a seis mil reais). As demais são neutras. Assim, havendo duas circunstâncias negativas, aumento a pena-base em 2/6, fixando-a em fixo a pena base em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Presente a agravante da reincidência de fls. 157 (processo nº 0001949-58.2018.8.26.0246), compensada com a atenuante da confissão integral, bem como causas de aumento e diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Atento ao sistema bifásico proporcional, fixo e pena pecuniária em 13 dias-multa. Fixo o regime inicial semiaberto, observado o disposto no art. 33, §2º, alínea 'b', do Código Penal, e considerando as circunstâncias negativas e a reincidência do réu.

Inexistindo nos autos elementos de informação ou de prova sobre a real capacidade econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, desde então corrigidos, nos

termos do art. 49, §§1º e 2º, do Código Penal.
Incabível a substituição da pena e o sursis, notadamente a circunstância negativa do artigo 59 e a reincidência em crime doloso.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de DENÚNCIA formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para condenar o réu EDERSON GEOVANE CAMARGO à pena privativa de liberdade de 01 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, fixados no mínimo-legal, pela prática do crime de receptação, por duas vezes, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Atento ao disposto no artigo 112, inciso II, da LEP, observada a prisão em 02 de dezembro de 2021, promovo a alteração para o REGIME ABERTO, CONCEDENDO AO RÉU O RECURSO EM LIBERDADE.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Condene o réu ao pagamento das custas, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado esta sentença, efetuem-se as anotações necessárias, expeçam-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD e guia de execução.

Após, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Jandira, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA